

1502265-49.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

...

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502265-49.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 8 de dezembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

GUSTAVO RODRIGUES MORGADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 00h05min, na praça de pedágio do km 110 da Rodovia Dom Pedro I, sentido norte, bairro da Ponte, nesta cidade e comarca, transportava no interior do veículo Fiat/Palio Elx FL, cor branca, placas EF 5663/Piracicaba, para entrega a consumo de terceiros, cento e oito tabletes de maconha, droga ilícita sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares rodoviários resolveram abordar o veículo ao notar nervosismo do motorista ao passar pela praça de pedágio, localizando um saco com tabletes de maconha atrás de um banco e mais tabletes da mesma droga escondidos no porta-malas.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 47/51); notificado e citado o réu (fls. 139), pelos defensores foi apresentada resposta à acusação (fls. 118/133), sendo recebida a denúncia (fls. 150/151).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais rodoviários, de três testemunhas e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 166/171), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento de condições favoráveis na aplicação da pena (fls. 173/183).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O caso é de condenação.

A materialidade delitiva está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, certa a autoria e destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, preferiu se manter em silêncio.

Em juízo, admitiu o transporte das drogas apreendidas.

Alegou que ficou com dívidas depois de um acidente de motocicleta com a qual fazia entregas, para o financiamento e para o conserto do veículo.

Disse que tinha dívidas com seus avós e assim ao oferecer à venda a motocicleta para um indivíduo ele lhe ofereceu um serviço, levando um indivíduo para conversar, o qual lhe disse que se fosse buscar uma carga com caixas de maconha lhe pagaria R\$ 1.500,00. Dias depois o indivíduo mandou mensagem e acertou que iria buscar a droga com o carro de seu avô, passando o dinheiro, R\$ 190,00, para abastecer o carro, e depois de pegar a carga, no retorno à Piracicaba, num pedágio foi abordado pelos policiais rodoviários que acharam as drogas, não oferecendo resistência.

Os policiais rodoviários, em depoimentos harmônicos, relataram que em patrulhamento na Rodovia Dom Pedro I notaram quando o condutor de um veículo, ao passar pela praça do pedágio, demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e tentou se desvencilhar, mas foi abordado. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas em buscas no veículo localizaram atrás do banco do passageiro um saco plástico com vários tabletes de maconha, bem como, no interior do porta-malas, outras duas caixas contendo mais drogas. Questionado, o condutor alegou que fazia o transporte da zona leste de São Paulo para Piracicaba e que receberia o valor de R\$ 1.500,00 pelo serviço.

Esclareceu o policial Gomide que o veículo estava com um farol queimado, mas o motivo da apreensão foi a tentativa do condutor de se esquivar da atuação policial no pedágio.

No mesmo sentido o depoimento do Sd Torres que acrescentou que faziam operação no pedágio e o condutor tentou se esquivar, motivando a abordagem, e dentro do veículo acharam sacos com tabletes de maconha e também no porta-malas.

Ainda, referiu que em conversa o réu alegou que era motoboy e como tinha se machucado aceitou a proposta de transportar a droga da zona leste da capital para Piracicaba a fim de ganhar algum dinheiro.

Também informou que o farol do carro estava queimado, mas o que motivou a abordagem foi o nervosismo do condutor.

A testemunha Karla disse que o réu é trabalhador e morava com os avós e cuidava do filho de sua mulher, jamais sabendo de seu envolvimento com drogas. Disse que o réu estava sem trabalho de motoboy porque se acidentou fazendo entregas; ficou abalado com o término do relacionamento e afastamento do menino que cuidava como filho; que se aproximou do pai e depois dele se afastou; que o réu comentou que tinha dívidas por causa do acidente com a motocicleta e fazia tratamento porque se ferira no acidente.

A testemunha Thiago disse que o réu mora com os avós há uns dois anos; assumiu um filho de sua companheira, da qual se separou; que utilizava o carro de seus avós; que trabalhava como motoboy, mas se acidentou e estava com dívidas.

A testemunha Eliseu confirmou os bons antecedentes do réu, sendo surpresa para todos que o conhecem o envolvimento no crime. Disse que ele trabalhava como entregador e estava parado por causa de um acidente, fazendo fisioterapia, e que o carro era dos seus avós. Afirmou que ele estava devendo o financiamento da motocicleta e os reparos após o acidente, estando com dívidas.

Diante deste quadro, não há dúvidas de que o réu transportava as drogas no veículo de seu avô quando abordado pelos policiais rodoviários.

Releve-se que os policiais rodoviários afirmaram que o que motivou a abordagem foi

o nervosismo do condutor do veículo ao ver a viatura quando passava pela praça de pedágio, a mais dar credibilidade ao depoimento das testemunhas no sentido de que o réu não tinha experiência em tal mister e por necessidade financeira aceitou o famigerado papel de “mula” do tráfico.

No duro, ressuma clarificado que, não tendo o réu condições de adquirir tamanha quantidade de droga para revender, estava fazendo o trabalho sujo de transportar a droga para o verdadeiro traficante a fim de abastecer as biqueiras e enriquecer o dono do negócio.

Aliás, infelizmente, tal conduta é repetida amiúde no cotidiano desta vara criminal, mesmo porque, mercê da incapacidade, ineficiência ou mesmo incompetência estatal, o verdadeiro dono do negócio, via de regra, ileso escapa às barras da justiça.

Passo, pois, à fixação da pena.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando a significativa quantidade de maconha apreendida a evidenciar que se destinava a abastecer inúmeros usuários e enriquecer traficantes que vivem às custas da desgraça alheia e se valem da inércia estatal, fixo a pena-base um quinto acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscientos dias-multa.

Presente a circunstância genérica atenuante da confissão espontânea na segunda fase de dosimetria, reduzo a pena em igual montante, tornando ao patamar mínimo, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Sendo o réu primário e não havendo prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mas relevando a quantidade de drogas para o consumo de muitos consumidores, reduzo a pena em metade, tornando-a definitiva em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Por fim, malgrado o entendimento do STF que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006 que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 33, parágrafo 4º, e artigo 44, parte final) para condenado por crime de tráfico ilícito de drogas (HC 97256-RS, Pleno, rel. Min. Ayres Britto, j. 26/08/2010), bem como a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, publicada em 16/02/2012, que suspendeu a eficácia de tal dispositivo com efeito erga omnes, no caso em apreço, considerando as circunstâncias judiciais, notadamente a quantidade de drogas destinada ao abastecimento de biqueiras, não se mostra razoável e conveniente a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos por não atender ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, na medida em que tal benefício é insuficiente e inadequado qualitativamente à reprovação da conduta ou à ressocialização do agente, ferindo o princípio da proporcionalidade, além de minimizar a função reprovadora da sanção penal, devendo iniciar o cumprimento da pena em regime fechado por se tratar de crime equiparado a hediondo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GUSTAVO RODRIGUES MORGADO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e à pena pecuniária de duzentos e cinquenta dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante e condenado, não poderá o réu recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608/2003.

Por fim, comprovada documentalmente a propriedade do veículo pelo avô do réu e não havendo informação de que houvera sido utilizado para o transporte de drogas

noutras ocasiões, defiro a restituição do bem ao legítimo proprietário, observadas as formalidades de praxe.

Seja o réu recomendado no estabelecimento em que se encontra com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P. I . C.

Itatiba, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 8 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: